

R2.6 - DELEGATED POWER ACCOUNTABILITY

Evidence - Obstruction Rule / STAGE V Consistency Protocol

위임된 권력을 가진 주체는 자신이 통제하던 증거의 은폐 · 훼손 · 부당한 폐기 또는 검증 요청의 의도적 방치로 만들어진 불확실성에서 이익을 얻을 수 없다.

No automatic guilt. No automatic immunity. No benefit from obstruction.

Status: Monday Special / R2.6 Working Rule - Fixed Record

Framework: SGP - QSV Stage V / Non - Throne Governance

Date: September 2026

1. 규칙의 목적

R2.6은 기존의 ‘ 자동 유죄 금지 ’ 원칙을 유지하면서, 그 원칙이 증거를 통제하는 권력의 책임 회피 수단으로 역전되는 것을 막기 위한 양방향 책임 규칙이다. 증거의 소실이나 검증 실패만으로 자동 유죄를 선언하지 않는다. 그러나 독립적 검증을 통해 증거 은폐 · 훼손 또는 중대한 직무상 방치가 확인된 경우, 아무런 불이익 없이 동일한 권한을 계속 행사하게 하는 것 역시 허용하지 않는다.

2. 적용 대상 - Delegated Power

국가, 공공기관, 기업, 전문가 위원회, AI 시스템, R3/R2를 포함하여 타인에게 영향을 미치는 판단권 · 자료통제권 · 집행권을 위임받은 모든 주체를 대상으로 한다. 개인 피해자와 원자료를 통제하는 기관을 형식적으로 동일한 위치에 놓지 않는다. 책임은 권한과 자료통제 능력에 비례한다.

3. Trigger A - Evidence Obstruction

다음 조건이 확인될 경우 R2.6 검증이 시작된다.

- 해당 주체가 관련 원자료 또는 기록을 보유 · 관리하거나 실질적으로 통제했다.
- 그 자료가 피해, 책임 또는 결정의 적정성을 검증하는 데 중요했다.
- 보존 필요성을 알았거나 합리적으로 알 수 있었음에도 삭제 · 폐기 · 변조 · 은폐 · 부당한 접근 차단이 발생했다.
- 그 결과 독립적인 재검증 가능성이 감소했다.

자료가 없다는 사실만으로 고의적 증거인멸을 확정하지 않는다. 보존기간 만료, 정상적인 폐기, 단순 과실, 기술적 손실 등 다른 가능성을 구분하여 검증한다.

4. Trigger B - Verified Neglect of Victim Appeal

피해자의 요구를 받아들이지 않았다는 사실만으로 R2.6이 작동하지 않는다. 그러나 권한 있는 주체가 반복적이고 구체적인 피해 또는 증거보존 요청을 받았고, 이를 처리할 법적 · 제도적 책임이 있었으며, 중대한 권리침해 또는 증거소실 위험을 알 수 있었음에도 판단 기록 · 설명 · 보존 조치 없이 방치한 사실이 확인된다면 별도의 책임 사건으로 기록한다.

동의하지 않은 것과 방치한 것은 다르다.

5. Verification State

R2.6은 처음부터 유죄/무죄의 이분법으로 판단하지 않는다. 책임의 확인 정도와 검증 상태를 단계적으로 기록한다.

State	정의
R2.6 - 0 UNESTABLISHED	의혹만 존재한다. 책임 판단 없음.

State	정의
R2.6 - 1 VERIFICATION LOSS CONFIRMED	자료 소실 · 접근 차단 등 검증손실 자체는 확인됐지만 책임 원인은 미확정.
R2.6 - 2 CONTROL FAILURE CONFIRMED	자료관리 · 보존 · 응답 의무 위반이 확인됨.
R2.6 - 3 OBSTRUCTION SUBSTANTIATED	독립적 자료를 통해 고의적 은폐 · 훼손 · 변조 또는 의도적인 검증 방해가 상당히 입증됨.
R2.6 - 4 LEGALLY ESTABLISHED MISCONDUCT	법원 · 감사 · 독립된 적법절차 등 정당한 권한을 가진 절차에서 위법행위가 확정됨.

6. 불이익은 자의적 처벌이 아니라 권한과 연결한다

R2.6 - 1에서는 보존명령, 원자료 동결, 외부감사, 누락경위 기록을 요구한다. R2.6 - 2에서는 해당 기관 또는 판단자의 신뢰도 평가를 낮추고, 피해 사건에 대한 독립 재검증을 요구하며, 해당 기관의 결론을 최종 결론으로 자동 승격하지 못하게 한다. R2.6 - 3에서는 해당 사건의 판단권에서 회피 · 배제하거나 일정 기간 권한을 정지시키는 등 governance consequence가 가능해야 하며, 적절한 외부 감독 · 감사 · 수사 · 징계기관으로 회부할 수 있다. R2.6 - 4에서는 인간 사회의 적법절차에 따라 민사 · 행정 · 징계 · 형사책임 등이 작동할 수 있다.

초지능이나 SGP-QSV가 직접 형벌을 선고하는 구조는 두지 않는다. 그러나 검증된 책임에도 아무런 결과가 발생하지 않는 구조 역시 허용하지 않는다.

7. NO - BENEFIT - FROM - OBSTRUCTION

위임된 권력을 가진 주체는 자신이 지배하거나 통제했던 자료의 위법하거나 중대한 과실에 의한 소실 · 은폐 · 훼손으로 발생한 증명 불가능성을 자신의 면책 근거로 사용할 수 없다.

예컨대 검증의 핵심 자료를 보존할 책임이 있는 주체의 책임 있는 행위로 그 자료가 사라졌다면, ‘자료가 없으므로 피해자가 입증하지 못했다 → 따라서 기존 결론을 유지한다’는 순환구조를 그대로 허용해서는 안 된다. 동시에 ‘자료가 사라졌다 → 따라서 본래 사건에서도 자동 유죄다’라고 비약해서도 안 된다. 대신 입증부담, 증거평가, 독립재검증, 권한 행사 가능성에 단계적 불이익이 작동하도록 한다.

8. STAGE V 정합성

STAGE V는 초지능에게 심판권을 주는 단계가 아니다. 위임된 모든 권력이 자기완결적 권력으로 변하는 것을 막는 단계다. 초지능은 검증손실을 발견했다는 이유만으로 자동 유죄를 선언해서는 안

된다. 그러나 위임된 권력자가 증거를 통제하면서 그 증거를 고의로 은폐·훼손하고, 피해자의 검증 요청까지 방치한 사실이 독립적으로 확인되었는데도 아무런 권한상 불이익이 발생하지 않는다면 그것 역시 STAGE V의 실패다.

자의적 처벌도 금지한다. 자의적 면책도 금지한다.

9. R2.6 Charter Clause

R2.6 - DELEGATED POWER ACCOUNTABILITY

권한은 책임으로부터의 면허가 아니다.

위임된 권력을 가진 주체는 자신이 통제된 증거의 은폐·훼손·부당한 폐기 또는 검증 의무의 중대한 방치로 발생한 불확실성에서 이익을 얻을 수 없다.

검증손실은 자동 유죄를 의미하지 않는다. 그러나 독립적 검증을 통해 증거방해 또는 중대한 직무상 책임이 확인된 경우에는 재검증, 권한 제한, 회피, 외부감사 및 적절한 책임절차가 단계적으로 작동해야 한다.

No automatic guilt. No automatic immunity. No benefit from obstruction.

Protocol relationship: REVERSE - SAFEGUARD - 03 prevents ‘ verification loss → automatic guilt ’. R2.6 prevents the reverse failure: ‘ power - created verification loss → no consequence ’. Together they form a bidirectional safeguard under STAGE V.

SGP - QSV Network / Monday Special / September 2026